20260806讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





1.

人壽保險金
「不計入遺產總額」
無數保險業務員
被這句話耽誤很久了

人壽保險
實質課稅原則
最新國稅局
法院判決整理

遺贈稅法第16條第9款

人壽保險

約定於被繼承人死亡時

給付其所指定受益人之

人壽保險金額

不計入遺產總額

人壽保險金
「不計入遺產總額」
無數保險業務員
被這句話耽誤很久了

不知從何時開始
人壽保險業務員
演變成要專精專研
「遺產及贈與稅法」

因為人壽保險金
不計入遺產總額
所以保險業務員
要學習整部
遺產及贈與稅法
路一開始就走偏了

講到底
就是專業底氣不足
想要戴上面具
不敢直接開口講
「我是人壽保險專家」

數以百億計的錢
往高額人壽保險灌
連投資型保單投資帳戶
也說不計入遺產總額
催生了人壽保險
「實質課稅原則」

人壽保險
實質課稅原則
八大樣態

高齡投保

帶病或重病投保

死前短期投保

鉅額投保、躉繳投保

舉債投保、密集投保

保險給付相當於總繳保費

只要不違反
人壽保險
實質課稅原則
八大樣態
躉繳 VS 分二期繳
就不會列入遺產總額嗎

2.

實質課稅原則
還只聚焦執著在
「八大樣態」
已經落後太多了

違反八大樣態
不見得會課稅
沒違反八大樣態
也不見得不會課稅

人壽保險金
民法保險法
(是不是被繼承人遺產)
遺產及贈與稅法
(要不要列入遺產總額計算)
要分開來看

保險法第112條
保險金額約定於
被保險人死亡時給付於
其所指定之受益人者
其金額不得
作為被保險人之遺產

遺贈稅法第16條第9款

人壽保險

約定於被繼承人死亡時

給付其所指定受益人之

人壽保險金額

不計入遺產總額

人壽保險金
不是被繼承人的遺產
永遠只能是受益人領
至於從遺產稅的角度
要不要列入遺產總額計算
就是國稅局說的算了

學法律不可只做
「文義解釋」
要回歸到
「立法目的解釋」

保險之目的在於
分散風險、消化損失
即以較少的保險費
獲得較大的保障

人壽保險金
不計入遺產總額
考量受益人因被繼承人死亡
失去經濟來源
生活陷於困境
針對保險給付再課遺產稅
有違保險終極目的

以投保人壽保險為手段
將預計面臨課徵遺產稅的現金
轉換成法律外觀上
有身故保險給付的形式
但經濟實質上為原來生前現金
從稅法「量能原則」觀察
實屬遺產一部分
而應納入遺產稅的稅捐客體範圍

人壽保險
起源故事
「定額性」「互助性」

3.

最新國稅局
最高行政法院
實質課稅原則解析
「定額性」「互助性」

國稅局
經過這麼多年
針對人壽保險金
是否列入遺產總額
已有細緻化經驗技術

第一，投保時空背景條件

年齡、體況、動機

第二，保險商品審查

「定額性」「互助性」

國稅局
真實具體案例

101年美元養老保險
身故保險金三者擇高
保險金額
躉繳保險費1.05倍
保單價值準備金

101年美元養老保險
保險金額13,000元
躉繳保險費10,360元
保價金14,313元

105年利變型還本終身保險

身故保險金三者擇高

保險金額

總繳保險費1.05倍

扣除已領生存還本金

保單價值準備金

105年利變型還本終身保險

2年期

保險金額150,000元

總繳保險費2,071,844元

保價金2,056,240元

105年利變型還本終身保險

6年期

保險金額195,000元

總繳保險費1,023,776元

保價金1,040,183元

103年增額還本保險
身故保險金三者擇高
增額保險金額
總繳保險費扣除已領
生存金後的餘額
保單價值準備金

103年增額還本保險

保險金額300,000元

總繳保險費604,818元

扣除已領生存金

保價金587,243元

79年員工團體特約保險
身故保險金600,000元
保價金232,631元

分紅終身壽險
(含醫療保險給付)
身故保險金
壽險保險金
癌症身故保險金

分紅終身壽險

總繳保險費797,757元

(含醫療保險給付)

壽險保險金250,000元

癌症身故金200,000元

保價金107,638元

「定額性」「互助性」
極簡化判斷標準
身故保險金
要倍數於保險費
保價金是自己存的

4.

其他特殊
保險商品
定額性、互助性
審查解析練習

103年長期看護終身保險

身故保險金

按所繳保險費1.06倍

扣除已給付

各項保險金後的餘額

(啟動可領倍數長照保險金)

103年長期看護終身保險
保險費1,043,120元
扣除已給付
各項保險金後的餘額
182,134元
(有啟動長期看護保險金)

這個商品
真的被國稅局
列入遺產總額計算
對錯不好說啊

國稅局還沒有
具體案例
保險商品審查練習

長期看護終身保險

身故保險金

總繳保險費1.05倍

不扣除

已給付各項保險金

(啟動可領倍數長照保險金)

長期照護終身保險

身故保險金

總繳保險費1.05倍

扣除

已給付各項保險金

(啟動可領倍數長照保險金)

重大傷病終身保險

每年保險費38,220元

20年期保險費764,400元

保險金額100萬元擇一

重大傷病保險金

身故保險金

投資型保險
身故保險金三擇高
投資帳戶、保險帳戶
總繳保費
(身故保本)

5.

投資型保險
一定會被
列入遺產總額計算嗎
定額性、互助性解析

投資型保險
變額萬能人壽保險
「保險帳戶」
「投資帳戶」
分開來看

投資型保險

保險帳戶

本質是一年一約

定期人壽保險

自然費率

符合定額性、互助性

投資型保險
身故保險金
乙型
保險帳戶、投資帳戶
合併計算給付

投資型保險
身故保險金
甲型
保險帳戶、投資帳戶
取其高給付

投資型保險
極簡化判斷標準
投資帳戶
一定列入遺產總額計算
無論甲型乙型
超過部分才屬於保險帳戶

變額年金投資型保險
實務上絕大多數
不會進入給付期
累積期要、被保險人死亡
返還保價金給繼承人
列入要保人遺產計算

變額年金投資型保險

縱使進入給付期

保證期間內死亡

剩餘期數身故保險金

缺乏定額性、互助性

6.

百億神單
分紅型保單
利變型保單
定額性、互助性解析

分紅型保單
利變型保單
傳統型終身人壽保險
一開始就有定額保額
保證給付部分完全符合
定額性、互助性

分紅型保單
利變型保單
非保證給付部分

分紅型保單

終期分紅

利率變動型保單

平穩結餘調節項

俗稱小金庫

類似「保留盈餘」概念

分紅型人壽保險
每年分紅、終期分紅
增購保額
符合定額、互助保險本質
「終期分紅身故保險金」

利率變動型人壽保險
增值回饋分享金
平穩調解小金庫
增購保額
符合定額、互助保險本質
「增額繳清保險金額」

分紅型人壽保險
利變型人壽保險
本質上都是傳統保障型
用保費買定額倍數保額
符合定額性、互助性
保險保障本質

7.

謹守「倍數保額」
「繼承現金流風險」
將來才有底氣
說明、爭取、交代

人壽保險業務員
本分本業
不負責保證
人壽保險金
不計入遺產總額計算

不要猜測國稅局
天威不可測啊
人民告國稅局
行政訴訟實質勝訴率
只有0.3%

客戶什麼都不買
把錢放在銀行存款
還是要列入遺產計算
銀行存款是遺產
會被遺產稅凍結

人壽保險業務員
本分本業
就是賣人壽保險
讓受益人立刻馬上領到
倍數保額的遺產外現金

謹守定額性、互助性本質
「倍數保額人壽保險」
「繼承現金流風險」
將來才有底氣
跟國稅局說明爭取
才能對客戶有交代

過往幾十年
累積鉅額的
儲蓄保險
超級大商機啊

保持謙卑的心

專注銷售

原始符合保險保障本質

人壽保險

要保人、被保險人同一人

受益人指定想要照顧的人

8.

記得
幾乎100%的家庭
都有
「繼承現金流風險」

你有發現
過去學那麼多
遺贈稅法
用「預留稅源」開門
常常卡住開不了門

114年度遺產稅

總申報人數184,122件

免稅人數約93%

10%級距人數約6.1%

15%級距人數約0.5%

20%級距人數約0.4%

遺產稅
跟93%的人談
完全沒意義
跟6.1%的人談
沒什麼感覺

遺產稅
跟0.5%、0.4%的人談
你真的有秤過
自己幾兩重嗎

但，記得
幾乎100%的人
都有
「繼承現金流風險」

2025年繼承遺產總額
約1兆2000億
新契約壽險保費破1兆
傳統型壽險保費約6000億
投資型壽險保費約4000億
遺產稅約443億

高資產客戶
購買高額人壽保險
不只為了遺產稅稅源
而是為了
受益人立刻馬上領到
倍數保額的遺產外現金

主流傳承人壽保險
總繳3000萬
宣告利率、分紅率都達標
6年後解約金
可能高於總繳保費
保險金額6000萬以上

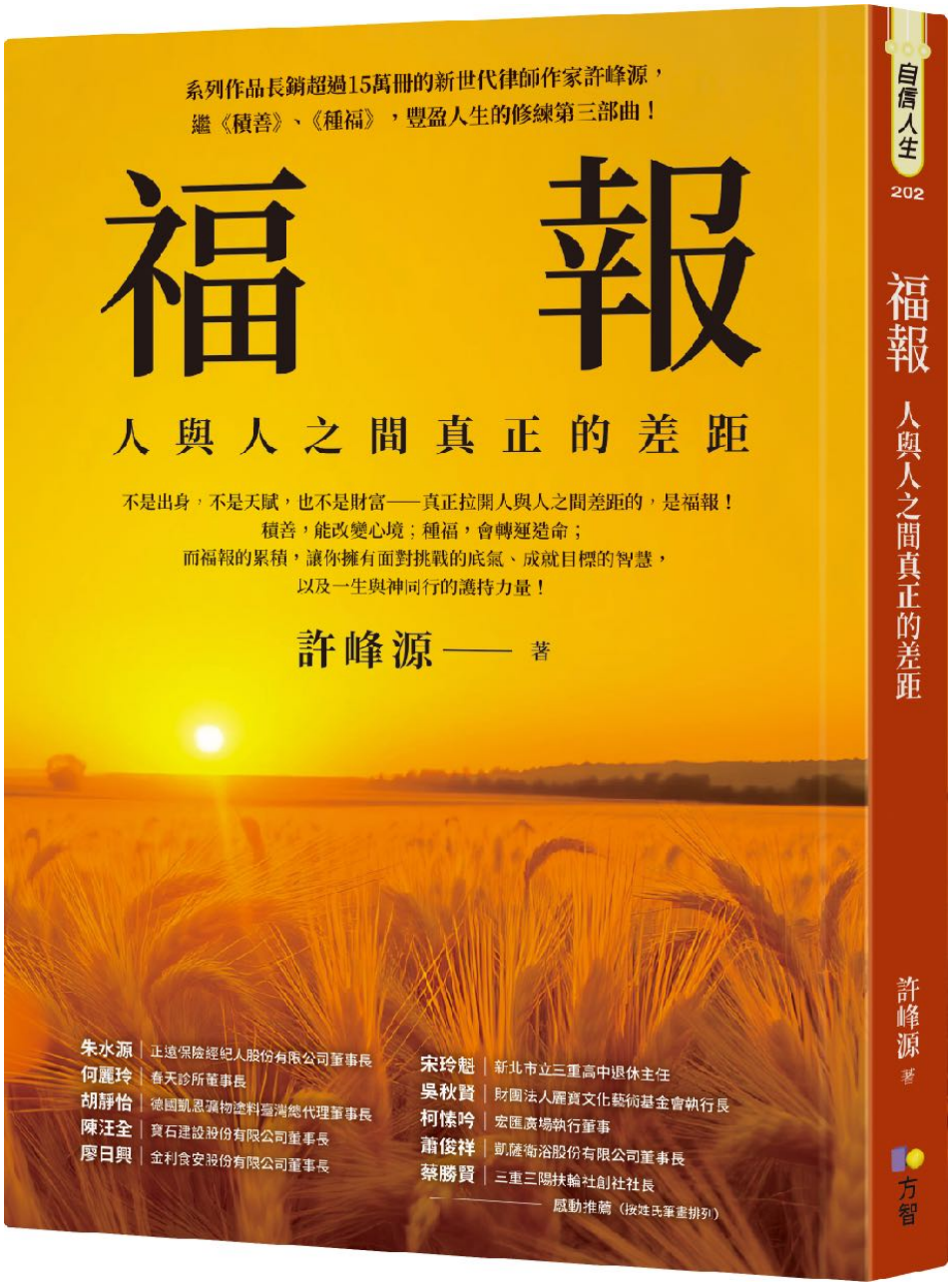
把高額人壽保險銷售
當作「益生菌」銷售
繳的錢都在
保險公司幫你出一倍
一定用得到
立刻馬上就拿到

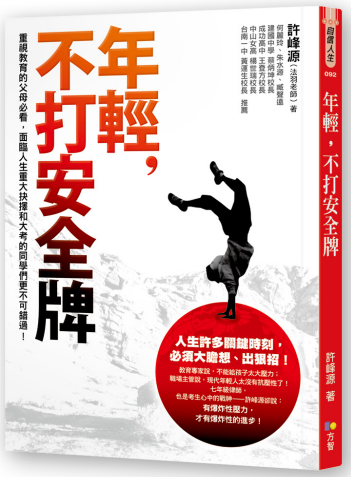
人壽保險金
撐過遺產稅申報過程
補償應繼分特留分
清償不動產貸款
照顧內心想要照顧的人

「倍數保額」
「立刻馬上領到」
高額人壽保險
獨有無二的價值意義
一定可以幫忙化解
「繼承現金流風險」

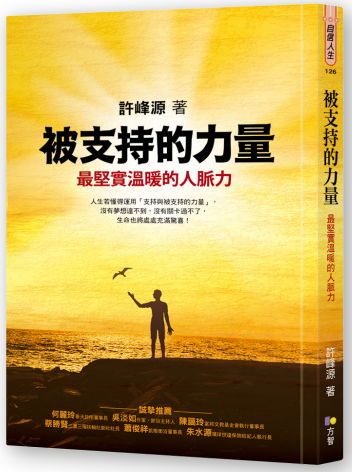
真正的超業
都是專注
人壽保險本分本業
才有發自內心的底氣
「在我的戰場，我說的算」

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源 著
方智


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
方智

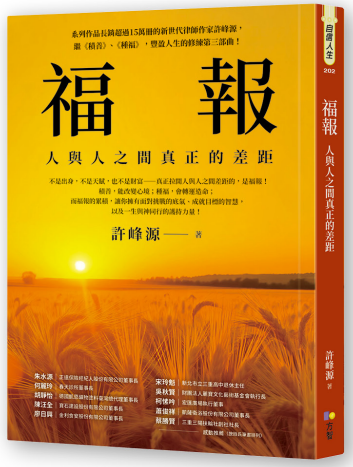

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
許峰源 著
方智


做一個簡單的好人
許峰源 著
方智


內心的太陽一直都在
許峰源 著
方智


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著
方智


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著
方智


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著
方智



請搜尋：許峰源-法羽老師